

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS;
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA
Demandante

VS.

FREDDY SALIENT AQUINO, MARY
ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES
POR ELLOS COMPUESTA; CARLOS
A. RUBIO VALEDES; ANGEL DANIEL
RIVERA SANCHEZ Y MUNICIPIO
AUTONOMO DE CABO ROJO.
Demandado

CIVIL NUM.: CB2025CV00256

SOBRE: **INJUNCTION ESTATUARIO**

**COMPARECIENCIA ESPECIAL PARA IMPUGNAR CONVOCATORIA A VISTA DE
INJUNCTION ESTATUTARIO o POSESORIO**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, sin someterse a la jurisdicción ni a la competencia del tribunal representado por el abogado que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE y SOLICITA:**

1. Los demandantes presentaron una demanda el 25 de abril de 2025 contra los dueños, el contratista y el ingeniero e inspector de una obra de construcción y contra el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, que la había autorizado mediante el permiso de construcción número, 2022-434087-PCOC-024607, que sigue vigente, según surge de la propia demanda.

2. Sin embargo, con dicha demanda no acompañaron un Emplazamiento como requiere mandatoriamente la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, que dispone en lo pertinente: “La parte demandante presentará el formulario de emplazamiento conjuntamente con la demanda, para su expedición inmediata por el Secretario o Secretaria.”

3. Por otra parte, nos dice la doctrina que: *“El emplazamiento permite al tribunal adquirir jurisdicción el demandado, a fin de que éste quede obligado por el dictamen que, en su día, emita el foro judicial.”* Díaz Olivo, Litigación Civil, 2da. Ed. 2018, UPR, pág. 62; **Torres Zayas v. Montano Gómez, et al**, 199 DPR 458, 467,

(2017) Ausente el emplazamiento y su correcto diligenciamiento el tribunal no adquiere jurisdicción sobre el demandado y produce la nulidad del dictamen que pueda dictarse. Id, pág. 63. Añade **Díaz Olivo**, ob cit que el demandado puede oponer como defensa mediante comparecencia especial la falta de jurisdicción del tribunal por falta del emplazamiento. Véase, además, **Álvarez v. Arias**, 156 DPR 352 (2002)

Ausente ese requisito esencial, aunque se hayan nombrado los demandados en el epígrafe, son solo partes nominales. **Sánchez Rivera v. Malavé Rivera**, 192 DPR 854 (2015)

4. El 25 de abril de 2025 este Ilustre Foro dictó dos Órdenes una titulada: “Orden” y otra “Orden y Citación”.

5. La “Orden” dispone textualmente que deberá diligenciarse un emplazamiento en la persona de los demandados:

“La parte demandante deberá diligenciar el emplazamiento, y además, notificar esta orden con copia de la demanda, emplazamiento y cualquier otro anejo incluido en la demanda, a la parte peticionada en o antes del **5 de mayo de 2025 hasta las 5:00 pm**, de conformidad a lo dispuesto en el Art, 692 de Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 3563 y deberá acreditar a este Tribunal el diligenciamiento personal de dicho emplazamiento conforme a lo aquí dispuesto.” [negritas y subrayado en el original]

6. Por otra parte, la Orden y Citación” convoca a una “Vista de Injunction Estatutario”.

7. Sin embargo, el Mandamiento expedido también el 25 de abril de 2025 por Secretaría copia textualmente una Orden dictada por este Ilustre Foro que convoca a una “Vista de Interdicto Posesorio”.

8. Además, del diligenciamiento que promovió el demandante surge que lo único que se diligenció en la persona de los demandados fue el Mandamiento, la Orden y la Orden y Citación. Era el deber del demandante demostrar el diligenciamiento de un emplazamiento para adquirir jurisdicción sobre la persona de los demandados. (Regla 57.2 (a) de Procedimiento Civil.

9. Ausente ese requisito esencial que emana del debido proceso de ley este Ilustre Foro carece de jurisdicción para entender en la consideración de un remedio interlocutorio, ya que no se ha adquirido jurisdicción sobre la persona de los demandados, que se adquiere mediante el diligenciamiento de un emplazamiento.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal se desestime el recurso presentado y/o se remita la demanda para el trámite

ordinario y se imponga al demandante el pago de los honorarios de abogado de los demandados tal y como se dispone por ley al mover la discreción del tribunal con un recurso defectuoso. 23 LPRA 9024 (añadido por el Art. 14.1, Ley Núm. 161-2009).

En Mayagüez, Puerto Rico a 12 de mayo de 2025.

CERTIFICO: haber presentado este escrito a través de SUMAC, aplicación que de modo automático envía una notificación a los abogados de las partes.

f/ **LCDO. ROLAND ARROYO ROJAS**
RUA 12142
171 CALLE DR RAMON E BETANCES S
MAYAGUEZ, PUERTO RICO 00680-4064
TEL. 787-833-5080 / FAX 787-805-2147
montalvoyarroyo@gmail.com